

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4428/2532

นาย ไสว อภิ แสง ปัญญา
นาย สุข จิต นุ พล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680

ป.วิ.พ. มาตรา 84

ป.ร้ษฎากร มาตรา 118

โจทก์ฟ้องให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาจำประกัน จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นจำประกันตามฟ้อง แม้จำเลยที่ 1 เบิกความว่าจำเลยที่ 2 เป็นจำประกัน โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์เช่นเดิม เมื่อสัญญาจำประกันปิดอาการแสดงบ่งชี้ไม่ครบบริบูรณ์ เป็นเอกสารต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตามประมวลร้ษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาจำประกัน เป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้จำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องให้บังคับคดีแก่จำเลยที่ 2 ไม่ได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 กู้ยืมเงินโจทก์จำนวน 150,000 บาทโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้จำประกัน จำเลยที่ 1 ผิดสัญญาโดยไม่เคยชำระดอกเบี้ย และเมื่อครบกำหนดชำระเงินคืน จำเลยที่ 1 ก็ไม่ชำระขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน

170,625 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงิน 150,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การ และจำเลยที่ 2 ขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 150,000 บาทแก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยก่อนฟ้อง ต้องไม่เกิน 20,625 บาทยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีข้อวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ 2 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาคำประกันหรือไม่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง โจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 โดยฟังข้อเท็จจริงว่า สัญญาคำประกันที่จำเลยที่ 2 ทำไว้กับ โจทก์ตามฟ้องปิดอาการแสดมปีไม่ครบบริบูรณ์ตามประมวลรัษฎากร แล้ววินิจฉัยว่า สัญญาคำประกันปิดอาการแสดมปีไม่ครบดังกล่าวรับฟังเป็นพยานหลักฐานให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาคำประกันหาได้ไม่ โจทก์ฎีกาว่าแม้สัญญาคำประกันจะปิดอาการ แสดมปีไม่ครบ แต่จำเลยที่ 1 ได้เบิกความว่า ลายมือชื่อในช่องผู้คำประกันเป็น ลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ย่อมฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันโดยไม่ต้องอาศัย เอกสารสัญญาคำประกัน จึงบังคับให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบตามสัญญาคำประกันได้ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้จำเลยที่ 2 มิได้ให้การรับว่าได้ทำสัญญาคำประกันตามฟ้อง กับโจทก์ หากแต่จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การดังนี้ โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกันตามฟ้อง ลำพังแต่จำเลยที่ 1 เบิกความว่า จำเลยที่ 2 เป็น ผู้คำประกัน ไม่มีผลให้โจทก์หมดหน้าที่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าจำเลยที่ 2 เป็นผู้คำประกัน หากแต่โจทก์ยังคงมีหน้าที่ต้องพิสูจน์อยู่เช่นเดิม เมื่อสัญญาคำประกันปิดอาการ แสดมปีไม่ครบบริบูรณ์ เป็นเอกสารที่ต้องห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานตาม ประมวลรัษฎากร มาตรา 118 มีผลเท่ากับไม่มีสัญญาคำประกันเป็นหลักฐานเป็น หนังสือลงลายมือชื่อจำเลยที่ 2 ผู้คำประกันเป็นสำคัญ โจทก์จึงฟ้องร้องให้บังคับคดี

แก้จำเลยที่ 2 หาได้ไม่ทั้งนี้ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา680 วรรคสอง"

พิพากษายืน

(นาม ยิ้มแย้ม-ประชา บุญวนิช-เดชา สุวรรณโณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>